

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2552/2543

บริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฎากร มาตรา 82/5, มาตรา 86, มาตรา 89 (7), มาตรา 89 วรรคสอง

ตาม ป. รฎากร มาตรา 86 ผู้ที่จะออกไปกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีได้ขายสินค้าหรือบริการไม่อาจออกไปกำกับภาษีแทนผู้อื่นได้ ว. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกไปกำกับภาษีในนามของตนเองหรือในนามของลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นชื่อสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนไว้ เมื่อโจทก์ติดต่อซื้อรางรถไฟจาก ว. และชำระค่ารางรถไฟให้โดยเช็คระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่ในการออกไปกำกับภาษีให้แก่โจทก์คือ ว. หรือลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริ่ง ไปกำกับภาษีฉบับพิพาทซึ่งออกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จึงเป็นไปกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นไปกำกับภาษีที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวออกโดยไม่มีการขายสินค้าและถือได้ว่าเป็นไปกำกับภาษีปลอม ภาษีซื้อตามไปกำกับภาษีดังกล่าว จึงไม่อาจนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตาม มาตรา 82/5 แห่ง ป. รฎากร การที่โจทก์นำไปกำกับภาษีซื้อที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามไปกำกับภาษีดังกล่าวตามมาตรา 89 (7) แห่ง ป. รฎากรได้

โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์มิได้ซื้อรางรถไฟจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แต่โจทก์ยังนำเอาใบกำกับภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรลดหรืองดเบี้ยปรับแก้โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนหรือยกเลิกการประเมินภาษีที่โจทก์ชำระเป็นเงิน 168,536.79 บาท ให้งดเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มที่เรียกจากโจทก์ทั้งหมดกับให้จำเลยคืนเงินภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 72,509.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 71,640.90 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีของจำเลยได้ออกตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานประกอบกิจการของโจทก์ปรากฏว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกันยายน 2539 ได้นำใบกำกับภาษีซื้อปลอมของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขคนสวัสดิ์สวัสดิ์สุภัณฑ์ซึ่งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกให้ราคาสินค้า 736,290 บาท ภาษีซื้อ 51,540.30 บาท รวมเป็นเงิน 787,830.30 บาท สำแดงในยอดซื้อของเดือนดังกล่าวซึ่งถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำมาหักภาษีขายเมื่อโจทก์นำภาษีซื้อต้องห้ามดังกล่าวมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเหตุให้โจทก์สำแดงรายการคลาดเคลื่อน จึงต้องเสียเบี้ยปรับ 3 เท่า และยังต้องรับผิดเงินเพิ่มอีก รวมเป็นเงิน 220,007.09 บาท โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าโจทก์ใช้ใบกำกับภาษีปลอม ต้องรับผิดค่าภาษีและเงินเพิ่มตามการประเมิน ส่วนเบี้ยปรับให้ลดลงครึ่งเรียกเก็บเพียง 2 เท่า การที่โจทก์กล่าวอ้างว่า ใบกำกับภาษีซื้อรายพิพาทห้างหุ้นส่วนจำกัด

สுகอนสวส์ดีวส์สุภักดิ์เป็นผู้ออก จึงเป็นผู้กระทำผิด โจทก์ซื้อรางเหล็กได้จ่ายค่าภาษี
ซื้อตามใบกำกับภาษีแล้วเป็นหน้าที่ของจำเลยต้องเรียกเงินค่าภาษีคืนจากห้างหุ้น
ส่วนจำกัดสุคนสวส์ดีวส์สุภักดิ์ และที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้โจทก์
ชำระเบี้ยปรับ 2 เท่า จำนวน 103,080.60 บาท และเงินเพิ่ม 13,915.89 บาท นั้นไม่
ชอบ เพราะจำเลยทราบอยู่แล้วว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนสวส์ดีวส์สุภักดิ์เป็นผู้ออกใบ
กำกับภาษีซื้อรายพิพาท โดยมีนายวินัยซึ่งใช้ทะเบียนการค้าว่า บริษัทลิฟท์ไทย
จำกัด เป็นผู้นำใบกำกับภาษีซื้อมาให้โจทก์ โจทก์ชำระค่ารางเหล็กและค่าภาษีมูลค่า
เพิ่มตามใบกำกับภาษีแล้วโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ข้ออ้างดัง
กล่าวไม่ถูกต้องเพราะใบกำกับภาษีซื้อรายพิพาท โจทก์ถือเป็นภาษีซื้อแล้วนำไป
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกันยายน 2539 โดยโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนสวส์ดีวส์สุภักดิ์ มีตัวตนอยู่ที่ใด และไม่สามารถติดตามผู้
จัดการหรือผู้แทนของห้างมายืนยันว่าเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าว โจทก์กล่าว
อ้างลอย ๆ ว่า โจทก์สุจริต โจทก์จึงต้องรับผิดชอบค่าภาษีที่สำแดงเกิน พร้อมเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มตามการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า? มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์
ประการแรกว่า โจทก์สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อฉบับพิพาทมาถือเป็นภาษีซื้อเพื่อ
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 บัญญัติว่า "ภาษี
ซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 (1)? (5)
ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีตามส่วน 10 (6)?"

และในส่วน 10 มาตรา 86 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 86/1 มาตรา 86/2 และ มาตรา 86/8 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษี และสำเนาใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 87/3?" เห็นว่า ตาม บทบัญญัติดังกล่าวผู้ที่ออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีได้ขายสินค้าหรือบริการไม่อาจออกใบกำกับภาษีแทนผู้อื่นได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายวินัย บัตรมาก เป็นผู้ติดต่อขายและส่งมอบรางวัลไฟให้แก่โจทก์ในนามบริษัท ลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด โจทก์ได้รับรางวัลไฟแล้วชำระค่าสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช็คระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวนเงิน 787,830.30 บาท และได้มีการนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีของนายวินัยซึ่งได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาโชคชัย 4 ในนามของลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง แต่ไม่มีการจดทะเบียนบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นนิติบุคคล จำเลยได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นายวินัยระบุว่าเป็นผู้ประกอบการใช้ชื่อสถานประกอบการว่าลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง นายวินัยจึงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีในนามของตนเองหรือในนามของลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นชื่อสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนไว้ได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ติดต่อซื้อรางวัลไฟจากนายวินัย และชำระค่ารางวัลไฟให้โดยเช็คระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้มีสิทธิและหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีให้แก่โจทก์คือนายวินัยหรือลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง หากใช้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์สวัสดิ์สุภรณ์ไม่ ใบกำกับภาษีฉบับพิพาทซึ่งออกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์สวัสดิ์สุภรณ์จึงเป็นใบกำกับภาษี ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นใบกำกับภาษีที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวออกโดยไม่มีการขายสินค้า และถือได้ว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าว จึงไม่อาจนำ

มาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร การที่โจทก์นำไปกำกับภาษีซื้อที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีดังกล่าวตามมาตรา 89 (7) แห่งประมวลรัษฎากรได้ ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่นำไปกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้เพราะถูกนายวินัยหลอกลวง โจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีนั้น เห็นว่า โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์ซื้อวางรถไฟจากนายวินัยหรือบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด โดยโจทก์ได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินระบุชื่อบริษัทลิฟท์ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับเงิน แต่โจทก์กลับไปรับใบกำกับภาษีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์ซึ่งมิได้เป็นผู้ขายวางรถไฟให้แก่โจทก์ เช่นนี้โจทก์จึงไม่อาจอ้างได้ว่าถูกนายวินัยหลอกลวง มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามอุทธรณ์โจทก์ว่า มีเหตุสมควรลดหรืองดเบี้ยปรับหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าโจทก์มิได้ซื้อวางรถไฟจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์ แต่โจทก์ยังนำเอาใบกำกับภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์สวัสดิ์สวัสดิ์ภัณฑ์มาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นนี้ กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรลดหรืองดเบี้ยปรับแก่โจทก์

พิพากษายืน .

(ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-สันติ ทักกราล-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

ศาลภาษีอากรกลาง - นางสาวณัชชา ตระกูลไธย

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ